

N. 2933/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE**

composta dai Magistrati:

dr. Aponte Roberto

Presidente

dr.ssa Maria Grazia Federici

Consigliere

dr.ssa Alessandra Del Corvo

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 26.10.2023

DA

Parte_1 C.F. *C.F._1* residente in Lipomo (CO), via Gardenesi nr. 270,
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Roncoroni (*C.F._2*) (pec:
Email_1), elett. dom. presso e nello studio dello stesso in Como, via
Vittorio Emanuele nr. 115;

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 C.F. *C.F._3* residente in Lurate Caccivio, via Olgiate
nr. 7/b, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Morena Lironi in Como, via Leoni nr. 20,
da cui è rappresentata e difesa;

APPELLATA

Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:

“In via pregiudiziale e cautelare:

sospendere e revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i gravi motivi dedotti nel presente atto e per il grave pregiudizio che ne deriverebbe all'appellante che si troverebbe obbligata a rilasciare la propria residenza pur in pendenza della decisione di merito di questa Corte d'Appello.

Nel merito:

In via principale:

reformare la sentenza nr. 1052/2023 del Tribunale di Como, pubblicata il 26.09.23;

dichiarare vigente il contratto di locazione per la non inosservanza degli art. 7,10 e 11;

revocare la sentenza in punto spese.

In via istruttoria:

chiedesi ammettere consulenza tecnica diretta alla quantificazione delle migliorie apportate e della congruità della perizia depositata da controparte nel fascicolo di primo grado, e si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli così come capitolati nel primo grado:

1) vero che l'immobile in oggetto è stato concesso in locazione alla sig.ra Pt_1 dall'agenzia CP_2 e come referente dell'usufruttuario sig. Persona_1 vi era il sig. Persona_2 amministratore di sostegno, persona con la quale la signora Pt_1 si interfacciava per qualsiasi problematica;

2) vero che l'immobile si trovava in totale stato di abbandono essendo disabitato da molti anni e necessitava di un'ampia ristrutturazione soprattutto a livello di impiantistica idraulica;

3) vero che all'atto della proposta di locazione veniva indicato che lo stesso immobile era privo della conformità degli impianti (elettrico ed idraulico) alle normative vigenti;

4) vero che nel contratto di locazione si indicava che tali opere erano a carico del proprietario;

5) vero che una volta entrata nell'abitazione in data 01.09.2017 la sig.ra Pt_1 provvedeva ad allacciare le utenze e in quell'occasione avvenivano copiose perdite di acqua dai sanitari e dalla doccia e la centrale termica caldaia andava in blocco risultava troppo vecchia per essere certificata;

6) vero che la sig.ra Pt_1 a fine settembre 2017 s'incontrava con il dott. Per_2 e alla presenza di Testimone_1, titolare dell'agenzia, le parti si accordavano che la sig.ra avrebbe provveduto a sue spese alla sistemazione delle anomalie e avrebbe provveduto alla divisione dell'ampio salone al fine di contenere i costi del riscaldamento purchè al termine della locazione la stessa avesse ripristinato il locale allo stato de quo;

7) vero che l'impianto elettrico è stato sistemato dopo la posa della parete di cartongesso e a seguito di ciò, è stata redatta dichiarazione di conformità in data 14.03.2018 dall'impresa Org_1 ;

8) vero che con l'accordo del sig. Per_2 sempre nel settembre 2017 la sig.ra Pt_1 provvedeva a cambiare i sanitari di due bagni perché al momento delle verifiche idrauliche questi ultimi risultavano rotti con perdite di acqua e in un bagno veniva sostituita la vasca che risultava anch'essa rotta con una doccia;

9) vero che gli impianti idraulici, come da perizia del geom. Persona_3 sono rimasti i medesimi e si è solo intervenuti sul fattore estetico degli ambienti per renderli più attuali; ad esempio le piastrelle sono state verniciate e non cambiate;

10) vero che da accordi presi con il sig. Per_2 sempre nel settembre 2017 e alla presenza di CP_2 rilevato che la caldaia risultava essere troppo obsoleta e andava in blocco e visto l'impossibilità di certificare un impianto obsoleto, la sig.ra Pt_1 ha dovuto installare a proprie spese la nuova caldaia e fare la certificazione dell'impianto in data 10.07.2018;

11) vero che la signora Controparte_1 ha avuto accesso all'immobile oggetto di causa nei mesi precedenti il 31.05.2021 e in particolare nei mesi di marzo, aprile 2021;

12) vero che il sig. Tes_2 e il sig. Tes_3 vivevano assieme alla sig.ra Pt_1 anche nella precedente abitazione sita in Cernobbio;

13) vero che il sig. **Tes_2** e il sig. **Tes_3** hanno continuato a vivere assieme alla sig.ra **Pt_1** nell'immobile di Lipomo trasferendo la residenza da Cernobbio dal 11.12.2017;

14) vero che il sig. **Per_1** e il dott. **Per_2** erano stati avvisati e avevano acconsentito.

Si indicano a teste:

Testimone_1, titolare dell'agenzia immobiliare **CP_2** con studio in Como, via Garibaldi n.30;

P.I. Edile **Persona_3** con studio in Como, via Calvi n.3;

Legale rappresentante della ditta **Org_2** con sede in Como, via S. Bernardino da Siena n.25;

Controparte_3 legale rappresentante della **Org_3** con sede in Lipomo, via Gino Grassi n.46;

Persona_2 con studio in Como, via Volta n.3;

Controparte_4 residente in Lipomo, via Gardanesi n.38.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;

PER L'APPELLATA

“Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata.

Nella denegata ipotesi di riapertura della fase istruttoria si chiede fissarsi idonea cauzione da versare in favore della signora **CP_1** per tutti i motivi sopra richiamati e nella misura che il giudice riterrà congrua a copertura delle spese di lite.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio di primo e secondo grado.

In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali, si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi: **Testimone_4** residente in Valencia, (ES)

Carrer Canonero 3, **Testimone_5** residente in Alcamo via Jenner 132, il Geom **Per_4** [...] con studio in Alzate Brianza via Gramsci 96.

Si chiede altresì prova testimoniale sul seguente capitolo:

“Vero che su incarico del 31.01.2022 ho visionato l'immobile di proprietà della signora **CP_1 [...] e confermo quanto esposto nella perizia a mia firma che mi si rammostra”. Si indica a teste il Geom **Persona_4** con studio in Alzate Brianza Via Gramsci 9”.**

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 ha impugnato, con ricorso depositato il 26.10.2023, la sentenza n. 1052/2023, emessa il 2.5.2023 e pubblicata il 26.9.2023, con la quale il Tribunale di Como, definendo il giudizio promosso nei suoi confronti da **Controparte_1** (n. 3516/2022 R.G.), ha dichiarato risolto il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 12.6.2017 per inadempimento della conduttrice e condannato la stessa al rilascio dell'immobile entro 60 giorni, rigettando l'ulteriore domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente.

Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha in particolare ritenuto provata, sulla base della documentazione in atti, la violazione da parte della conduttrice **Parte_1** dell'art. 10 del contratto inter partes rubricato **“divieto di modifiche”** che testualmente stabilisce **“il conduttore si obbliga a non apportare alcuna innovazione o trasformazione ai locali e agli impianti senza il preventivo consenso scritto del locatore. Anche le opere necessarie per lo svolgimento dell'attività di bed & breakfast dovranno essere preventivamente autorizzate dal locatore e saranno a totale ed esclusiva cura, spese e responsabilità del conduttore, che dovrà altresì ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessari in base alle norme vigenti, tenendone completamente manlevato e indenne il locatore. Tutte le opere, anche di miglioria, devono rimanere a beneficio del locatore senza alcun compenso, salvo che lo stesso non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato a cura e spese del conduttore”**.

Secondo quanto argomentato dal giudice di prime cure, le modifiche poste in essere dalla **Pt_1** erano comprovate da documentazione fotografica non contestata dalla stessa nonché dai rilievi

effettuati dal consulente di parte ricorrente, circostanze che rendevano superfluo l'espletamento di CTU, mentre la resistente, dal canto suo e pur essendone onerata, non aveva provato di aver ottenuto regolare autorizzazione al compimento dei lavori di modifica strutturale dei locali.

La violazione era da ritenersi *“grave e comporta la risoluzione del contratto di locazione con l'obbligo di restituzione dell'immobile”*, mentre non poteva essere accolta l'ulteriore domanda della ricorrente di condanna al ripristino dell'immobile o al risarcimento del danno, per le ragioni esposte dal Tribunale a p. 3 della sentenza gravata (profilo, quest'ultimo, non oggetto di appello incidentale da parte di *Controparte_1*).

A sostegno dell'appello in esame *Parte_1* non articola in modo chiaro e puntuale motivi di censura, ma si limita a contestare genericamente la decisione di primo grado sotto il profilo della mancata ammissione dei mezzi di prova articolati e a lamentare *“l'abnormità”* dell'importo liquidato dal primo giudice a titolo di spese di lite.

Con decreto del 29.11.2023, è stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 10.4.2024.

L'appellata, costituendosi con memoria depositata il 22.3.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da controparte per infondatezza.

All'udienza di discussione la Corte ha tentato, con esito negativo, la conciliazione della causa.

Il procuratore di parte appellante ha dichiarato che la Sig.ra *Pt_1* era intenzionata a rilasciare l'immobile entro tre giorni, e contestualmente ha insistito nell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

I procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti scritti.

All'esito della camera di consiglio, la Corte ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.

L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, reiterata dall'appellante all'udienza di discussione, è inammissibile e non può essere esaminata non solo perché già decisa dal Collegio con ordinanza ex art. 351 c.p.c. del 20.2.2024, ma anche in quanto evidentemente superata dalla statuizione emessa all'esito del presente giudizio di appello.

Nel merito l'appello è ai limiti dell'inammissibilità ed è comunque infondato.

Parte appellante lamenta l'omesso espletamento da parte del Tribunale della chiesta attività istruttoria e reitera in questa sede la prova per testimoni e per CTU articolata nel primo giudizio.

Rileva la Corte che la modifica strutturale dell'immobile oggetto del contratto *inter partes*, consistita nella realizzazione di due pareti divisorie in cartongesso all'interno dell'originario unico ambiente adibito soggiorno con conseguente trasformazione del locale in tre distinti vani, di cui uno adibito a camera da letto, uno a disimpegno e uno a piccolo ripostiglio (modifiche attuate dalla *Pt_1* verosimilmente allo scopo di esercitare nel bene locato attività di bed & breakfast), è pacifica in quanto non contestata in fatto nemmeno dall'appellante e risulta comprovata dalla documentazione fotografica (anch'essa non contestata) prodotta unitamente alla perizia di parte ricorrente (doc. n. 3 fascicolo di primo grado di parte appellate).

Tale suddivisione in più vani dell'originario unico locale è stata poi seguita dalla realizzazione ad opera della *Pt_1* di ulteriori modifiche all'impianto elettrico, con la creazione di nuovi interruttori per punti luce, e ai servizi igienici, di cui sono stati modificati gli impianti ed i rivestimenti (circostanze anch'esse comprovate dalla documentazione sopra richiamata).

La violazione dell'art. 10 del contratto *inter partes* è di per sé desumibile dai documenti in atti e risulta indubbiamente integrata in considerazione dell'avvenuta trasformazione strutturale del bene locato ad opera della conduttrice rispetto allo stato di fatto in cui si trovava al momento di inizio del rapporto di locazione: a tal fine è del tutto irrilevante stabilire quale fosse il regime edilizio (permesso

a costruire o rilascio di **Org_4** cui dovevano sottostare gli indicati interventi strutturali eseguiti dall'appellante, con conseguente superfluità della chiesta indagine di natura tecnica.

Come poi correttamente ritenuto dal Tribunale, **Parte_1** era gravata dall'onere di dimostrare di aver ottenuto regolare autorizzazione, da parte della locatrice/attuale proprietaria o dell'usufruttuario **Persona_1**, allo svolgimento di tali lavori di modifica dell'immobile come previsto dall'art. 10 del contratto: tale prova non è stata fornita dalla conduttrice nel giudizio di primo grado, atteso che le prove testimoniali articolate sul punto sono tutte inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti o estranee al presente giudizio, e in parte contrastanti con il testo contrattuale in atti, dal quale risulta – art. 9 – che la conduttrice al momento della consegna aveva dichiarato di aver trovato l'immobile in buone condizioni di manutenzione e idoneo all'uso convenuto.

Nessuna delle prove articolate è volta a dimostrare la causa esimente di cui all'art. 10 del contratto: ne deriva la conferma della pronuncia di primo grado anche in punto di rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte appellante.

Va disattesa infine l'ulteriore doglianza dell'appellante: l'importo di euro 6.200,00 liquidato dal giudice di *prime cure* a titolo di spese di lite appare equamente determinato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia – indeterminabile/complessità bassa atteso il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente – dei parametri medi, della circostanza che pur non essendosi svolta attività istruttoria vi è stata comunque attività di trattazione, e del dimezzamento (correttamente operato dal primo giudice) del compenso per fase decisionale svoltasi in forma orale.

Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza di **Parte_1** e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – indeterminabile/complessità bassa -, dei parametri minimi per ciascuna fase, tenuto conto della minima complessità delle questioni trattate.

Ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, co.1-*quater*, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, l. 228/2012), per la sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto

DA

Parte_1 con l'Avv. RONCORONI TIZIANO;
-appellante-

CONTRO

Controparte_1 con l'Avv. LIRONI MORENA;
-appellata –

Avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1052/2023, pubblicata in data 26/09/2023, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di

trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 *quater*, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.

Così deciso, in Milano il 10.4.2024

Il consigliere rel.
Dott.ssa Del Corvo Alessandra

Il Presidente
Dott. Aponte Roberto